

1500074-44.2019.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto de coisa comum

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls.232/237).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.241/248).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos elementos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500074-44.2019.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500074-44.2019.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto de coisa comum

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO CARLOS DE MOURA

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

CELSO CARLOS DE MOURA, vulgo "Fiinho", já qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal, porque no dia 22 de dezembro de 2018, durante a madrugada, na Rua Governador Pedro de Toledo, 266, Centro, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, subtraiu, para si, mediante escalada, 01 furadeira elétrica, marca Bosch, avaliada em R\$ 600,00, e 01 serra elétrica, marca MAKITA, avaliada em R\$ 350,00, de propriedade de D.G.S., e 01 lixadeira/politriz, avaliada em R\$ 300,00, e 50 metros de fio, avaliado em R\$ 150,00, de propriedade de V.A.B..

A denúncia foi recebida no dia 02 de maio de 2019 (fls.54).

O acusado foi citado (fls.95) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.102/105).

Em instrução criminal foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls.232/237).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.241/248).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos elementos de convicção constantes dos autos, notadamente pelos boletins de ocorrência nº 1047/2018 (fls. 03/04) e nº 07/2019 (fls. 05/07), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/09) pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), pelos autos de avaliação (fls. 35 e 51/52).

A autoria é certa.

A vítima contou que o local dos fatos era uma construção. Subtraíram duas máquinas do pedreiro e uma extensão, e do depoente subtraíram os canos de ar-condicionado e de gás já instalados. Conta que o furtador escalou o muro dos fundos da construção, com cerca de 5 metros de altura, e adentrou na construção pela janela do banheiro. Não sabe se algum bem foi recuperado e desconhece quem seja o réu.

José Aguinaldo Rodrigues da Silva, policial civil, declarou que soube por terceiros que o réu, vulgo "Fiinho", foi até a casa de Mário Emídio, na Vila Zalla. Mário afirmou que "Fiinho" havia deixado as máquinas para que fossem vendidas. Ao realizar diligências pode encontrar o réu, que confessou o crime, e que havia vendido as ferramentas por 20 reais. Foi recuperado uma furadeira e uma máquina Makita. Localizaram o réu e ele acabou confessando o furto, dizendo que havia se utilizado de uma escada para a prática do delito.

Antônio Celso Pires, policial civil, corroborou com o depoimento de seu colega de farda.

O réu confessou a prática do crime. O acusado disse que subtraiu uma furadeira e uma serra Makita e os vendeu para Mário Emídio. Nega ter subtraído os fios e a lixadeira. Conta que entrou no local pelos fundos, que estava em construção.

Com isso, restou amplamente comprovado que o réu cometeu o furto.

O furto foi cometido mediante escalada, qualificando-o.

As testemunhas confirmaram que o réu escalou um muro alto, de quase cinco metros, utilizando-se, inclusive de uma escada para poder adentrar no imóvel e levar os objetos furtados.

Passa-se à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. O motivo do delito é próprio do tipo.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Concorre circunstância atenuante, consistente na confissão. No entanto, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, não é possível sua aplicação, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há incidência de agravantes, sequer a reincidência, porque embora o réu tenha outros delitos com condenação, as penas já foram cumpridas e extintas há mais de cinco anos, conforme se vê em fls. 60/61 e fls. 62/71.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena para serem consideradas.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, para o delito descrito no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º., "c" do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime aberto.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto julgo PROCEDENTE a acusação movida pelo Ministério Público condenando CELSO CARLOS DE MOURA (RG. 31.782.356), como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal e a cumprir, inicialmente em regime aberto, a pena de de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu. Pelos mesmos motivos não se mostra aplicável o artigo 77 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado. Resta suspensa a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

Assim que ocorrer o trânsito em julgado da decisão, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Intime-se pessoalmente o réu, apresentando-se a ele os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 19 de janeiro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA